

CONTRATO DE EMPREITADA

Contrato número 2024.04

1. DAS PARTES

1.1. M2 SHOWS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 24.746.693/0001-24, com sede em Av. E, nº 1470, quadra B29-A, lote 1, sala 516, edifício Jusc. Kubischek New, setor Jardim Goiás, Goiânia-GO, neste ato representada por seu administrador não sócio Sr. MARCO CÉSAR ROSA PEREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 344.420.811-15, conforme contrato social, doravante designada **CONTRATANTE**.

1.2. TEZZI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 54.375.052/0001-71, com sede em Rua 1126, nº 60, quadra 231, lote 03, sala 01, setor Marista, Goiânia-GO, neste ato representada por seu sócio administrador Gabriel Bortuluzzi Teixeira, portador do CPF nº.093.005.5594, e RG 5.273.168-5 SSP/SC, com registro no CREA-SC nº. 164728-0, doravante designada **CONTRATADA**.

2. DO OBJETO

- 2.1.** Constitui objeto do presente contrato a execução pela **CONTRATADA**, sob o regime de empreitada total a preços unitários, dos serviços e materiais descritos na tabela 1, nas instalações da **CONTRATANTE**, Av. E, nº 1470, quadra B29-A, lote 1, sala 514 e 515, Edifício Jusc. Kubischek New Concept, setor Jardim Goiás, Goiânia-GO, os quais serão realizados em estrita conformidade com as disposições do presente contrato.

TABELA 01

Serviço	Quantidade	Unidade	Valor un. praticado	Valor Total
Material e mão de obra - Preparação de piso para receber carpet	50	m²	R\$ 88.00	R\$ 4,400.00
Material e mão de obra - Instalação de carpet	50	m²	R\$ 272.00	R\$ 13,600.00
Material e mão de obra - Retirada de rodapé existente	1	vb.	R\$ 2,044.50	R\$ 2,044.50
Material e mão de obra - Instalação de rodapé de poliestireno preto	91.65	m	R\$ 70.00	R\$ 6,415.50
Material e mão de obra - Abertura de porta entre as salas com acabamento	1	un.	R\$ 980.00	R\$ 980.00
Material e mão de obra - Fechamento de porta de entrada com acabamento na parte externa	1	un.	R\$ 1,420.00	R\$ 1,420.00
Material e mão de obra - Demolição de parede de drywall	29.241	m²	R\$ 43.00	R\$ 1,257.36
Material e mão de obra - Retirada de entulhos de demolições	1	vb.	R\$ 1,700.00	R\$ 1,700.00
Material e mão de obra - Divisória em Drywall com isolamento acústico	21.6	m²	R\$ 288.00	R\$ 6,220.80
Material e mão de obra - Massa corrida em Drywall	43.2	m²	R\$ 45.00	R\$ 1,944.00
Material e mão de obra - Pintura de paredes com cimento queimado	215.46	m²	R\$ 121.00	R\$ 26,070.06
Material e mão de obra - Reparo com massa corrida e pintura de forro cor branco neve fosco	54	m²	R\$ 64.00	R\$ 3,456.00
Material e mão de obra - Retirada de revestimento de piso e parede de banheiro	7.5	m²	R\$ 62.00	R\$ 465.00
Material e mão de obra - Instalação de cerâmica em piso e parede de banheiro com rejuntamento	7.5	m²	R\$ 320.00	R\$ 2,400.00
Material e mão de obra - Instalação de papel de parede em banheiro	20.52	m²	R\$ 146.00	R\$ 2,995.92
Material e mão de obra - Instalação de porta	6	un.	R\$ 1,500.00	R\$ 9,000.00
Material e mão de obra - Pintura de porta cor preto fosco	6	un.	R\$ 750.00	R\$ 4,500.00
Material e mão de obra - Alteração de pontos de ar condicionado	1	vb.	R\$ 2,800.00	R\$ 2,800.00
Material e mão de obra - Instalação de pontos de tomada	30	un.	R\$ 170.00	R\$ 5,100.00
Material e mão de obra - Instalação de ponto de rede - cabo CAT 5	19	un.	R\$ 330.00	R\$ 6,270.00
Material e mão de obra - Instalação de ponto de câmera (cabearno e instalação) - cabo CAT 6	4	un.	R\$ 360.00	R\$ 1,440.00
Material e mão de obra - Instalação de iluminação de fita de led em sanca gesso	4	un.	R\$ 1,400.00	R\$ 5,600.00
Material e mão de obra - Instalação de luminária de led preta 30x30 6500 K	15	un.	R\$ 150.00	R\$ 2,250.00
Material e mão de obra - Instalação de spot preto 5 k	12	un.	R\$ 120.00	R\$ 1,440.00
Material e mão de obra - Instalação de interruptores e adaptações no quadro elétrico	1	vb.	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00
Engenheiro responsável	1	vb.	R\$ 7,400.00	R\$ 7,400.00
Mobilização de equipe e limpeza pós obra	1	vb.	R\$ 2,800.00	R\$ 2,800.00
Projeto Hidráulico e Elétrico e respectivas ART's	1	vb.	R\$ 2,200.00	R\$ 2,200.00
Material e mão de obra - Troca de portinhola de alumínio 1.03 x 0.51 m	2	un.	R\$ 1,080.00	R\$ 2,160.00
Material e mão de obra - Instalação de ponto de água para torneira copa	1	un.	R\$ 680.00	R\$ 680.00
Material e mão de obra - assento sanitário Incepa	2	un.	R\$ -	R\$ -
Material e mão de obra - Bandô com pintura (cortineiro)	7	m	R\$ 200.00	R\$ 1,400.00
Material e mão de obra - Instalação de espelho 1,35 m x 1,75 m com bisoto de 2 cm (espelho dividido ao meio para acompanhar roda-mão das bancadas)	2	un.	R\$ 1,500.00	R\$ 3,000.00
Material e mão de obra - instalação de película nas janelas em contato com o lado externo do prédio (blackout preto aplicado direto no vidro)	1	vb.	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00
Valor				R\$ 136,409.14

3. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços serão executados consoantes as especificações contratuais da tabela acima, com o fornecimento de materiais e mão de obra, equipamentos de construção e todos os materiais necessários à plena execução dos serviços.

3.2. Em caso de ambiguidade ou dúvida na interpretação dos documentos de Contrato, tão logo detectadas, as partes deverão, por consenso, formalizar fórmulas de esclarecimento de tais dúvidas ou discrepâncias, privilegiando-se as consensuais e não escritas.

3.3. Nenhum dos termos e das condições contidos no contrato e seus Anexos poderá ser alterado, omitido ou dispensado, salvo com o consentimento expresso das partes, mediante a emissão de Termo Aditivo ao Contrato.

3.4. A CONTRATADA declara, neste ato, que conhece o local de execução do objeto contratual, e está ciente das normas e horários permitidos para execução dos serviços de acordo com o disposto no Regulamento de Obras do Condomínio JK New Concept.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA compromete-se a:

4.1.1. Fornecer pessoal com capacidade técnica adequada e necessária a execução de todos os serviços contratados nos termos deste instrumento e sua proposta, zelando pelo bom comportamento e disciplina dos mesmos, sendo a CONTRATADA considerada, para todos os fins e efeitos legais, como sua única e exclusiva empregadora, não havendo entre a CONTRATANTE qualquer caráter de exclusividade com relação aos empregados da CONTRATADA utilizados na prestação dos serviços.

4.1.2. Agir de forma diligente e oportuna para atender a CONTRATANTE, observando cuidadosamente as boas práticas de execução dos serviços, a legislação vigente e as normas técnicas aplicáveis;

4.1.3. Observar todo o disposto neste contrato, empregando métodos de trabalho que conduzam à boa qualidade final dos serviços e prestar os esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua execução;

4.1.4. Fornecer e manter os equipamentos alocados sempre em perfeito estado de conservação e funcionamento, de modo a garantir o bom desempenho e a segurança de seus operadores e de terceiros;

4.1.5. Acatar todas as disposições, normas e regulamentos da CONTRATANTE em suas instalações relacionadas neste instrumento. Caso tais documentos sejam modificados ou sejam criados novos documentos, desde já as partes concordam em analisar e repactuar as novas condições de execução;

4.1.6. Organizar e manter a disciplina no canteiro de obras no que se refere ao pessoal próprio, a terceiros a seu serviço ou visitantes da CONTRATADA;

4.1.7. Observar o cumprimento da legislação e os padrões da CONTRATANTE com relação aos aspectos ambientais vigentes na data das propostas da CONTRATADA;

4.1.8. Entregar à CONTRATANTE, quando solicitada, cópia de todo documento usual de acompanhamento dos serviços e que venha a ser solicitado pela Fiscalização, quer de natureza técnica, quer de natureza contábil.

4.1.9. Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra;

4.2. A CONTRATADA é responsável pela solidez e segurança dos serviços, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro.

4.3. Adotar medidas de proteção e salvaguarda das propriedades e instalações da **CONTRATANTE** ou de terceiros no canteiro de obras, adotando todas as medidas necessárias à preservação de tais bens, nos limites e moldes estabelecidos neste instrumento.

4.4. A **CONTRATADA** assume plena e total responsabilidade pelos serviços, desde o seu início até o seu recebimento definitivo pela **CONTRATANTE**, conduzindo-os de acordo com o Cronograma Contratual de execução da obra.

4.5. Refazer, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**, qualquer parte dos serviços que tenha sido comprovadamente executada de modo incorreto ou de forma insatisfatória, seguindo a NBR 15575-1:2013.

4.6. A **CONTRATADA** declara estar ciente das condições normais e peculiares da região onde se localizam as obras objeto deste contrato, entre as quais, mas sem limitação: transporte, acesso, manuseio e armazenagem de materiais e/ou equipamentos, disponibilidade e qualidade da mão de obra, água e força elétrica, disponibilidade e estado de estradas e vias de acesso, condições climáticas, hidrológicas e outras.

4.7. A **CONTRATADA** se compromete a executar os serviços na forma contratada, obedecendo os prazos estipulados;

4.8. A **CONTRATADA** se obriga a cumprir na qualidade de empregadora, todas as leis e disposições de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário e tributário, com referência a todas as pessoas por ela contratadas para a execução dos serviços, sejam seus empregados, contratados ou prepostos, reconhecendo-os sempre como sendo de sua responsabilidade, efetuando todos os pagamentos/descontos, recolhimentos de quaisquer tributos que por lei forem devidos decorrentes da relação laboral.

4.9. A **CONTRATADA** deverá obrigatoriamente fornecer e exigir que seus funcionários, utilizem equipamentos de proteção individual de segurança, (EPI's e EPC), tais como: luvas, calçados especiais, óculos, de acordo com a especificidade de cada atividade.

4.10. A **CONTRATADA** se compromete a executar os serviços obedecendo o mesmo padrão de luminárias, iluminação, spot preto, tomadas, rodapés, carpet, cor, , textura e qualidade, dos materiais e serviços utilizados na sala 516, de forma que as salas 514 e 515 serão interligadas, formando um único escritório harmônico entre si.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A **CONTRATANTE** compromete-se a:

5.1.1. Realizar os pagamentos de acordo com o estabelecido neste contrato;

5.1.2. Assegurar o acesso a suas instalações dos empregados e equipamentos necessários à prestação dos serviços;

5.1.3. Responsabilizar-se pela compatibilização, integridade e legitimidade de todos os projetos, informações, especificações e detalhes fornecidos à **CONTRATADA**;

5.2. A **CONTRATANTE** deverá entregar, tempestivamente, as áreas onde os trabalhos serão executados livres e desimpedidas e autorizar o início dos serviços ora contratados em tempo hábil, conjuntamente ou por etapas, observando as datas necessárias ao cumprimento do estabelecido no Cronograma da **CONTRATADA**;

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1. Os serviços serão executados no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 14 dias da assinatura do contrato e pagamento da entrada.

6.2. O prazo para execução e conclusão dos serviços poderá ser prorrogado nos seguintes casos:

6.2.1. Por motivo de força maior ou de caso fortuito, a que se refere o art. 393 do Código Civil Brasileiro;

6.2.2. Em decorrência da suspensão total ou parcial dos serviços pela CONTRATANTE, desde que tal suspensão não decorra de ação ou omissão da **CONTRATADA**;

6.2.3. Em virtude de modificações ou acréscimos nos serviços determinados pela CONTRATANTE;

6.2.4. Em decorrência de atraso por parte da CONTRATANTE na liberação de projetos, especificações, informações, detalhes, ou na liberação de frentes ou áreas de trabalho em tempo hábil ou nas condições estabelecidas que provoquem efetivo atraso na execução dos serviços;

6.2.5. Em virtude de modificações ou alterações das condições contratuais que resultem no efetivo atraso na execução dos serviços;

6.2.6. Decorrente de ação ou omissão da **CONTRATANTE**;

6.2.7. Por conveniência das partes, mediante a deliberação tomada de comum acordo.

6.3. Ocorrendo quaisquer das circunstâncias referidas nesta Cláusula, a **CONTRATADA** deverá comunicá-las à **CONTRATANTE**, justificando o eventual atraso no prazo de execução dos serviços que daí resultar. Nessa hipótese, as partes acordam o novo prazo e condições para sua execução.

7. PREÇO CONTRATUAL E FORMAS DE PAGAMENTO

7.1. Pela aquisição dos materiais e execução dos serviços, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância calculada sobre os serviços efetivamente realizados e aceitos pela **CONTRATANTE**, com base na Tabela 1, parte integrante deste instrumento, cujo **valor total é de R\$136.409,14 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e nove reais e quatorze centavos)**, base mês abril/2024.

7.1.1. Os preços estimados no parágrafo anterior, parte integrante deste instrumento, são válidos dentro do prazo definido no presente contrato.

7.1.2. A quantidade de serviços previstos no presente instrumento poderá variar para mais, em até 10% (dez por cento). Caso a quantidade de serviços realizados pela **CONTRATADA**, na forma deste Contrato, exceda esta faixa de variação, novos preços unitários e novos prazos serão negociados, de boa-fé, pelas partes.

7.2. Os preços unitários constantes no presente contrato incluem todos os equipamentos de construção necessários e sua manutenção, mão de obra direta e indireta, encargos sociais, impostos, tributos e taxas, ferramentas e utensílios de qualquer natureza, serviços auxiliares e os materiais necessários para a total execução dos serviços, além da administração e lucro, pelo que nenhum outro pagamento, reembolso ou compensação de qualquer natureza será devido à **CONTRATADA** em razão da execução dos serviços nas condições contratuais ora ajustadas.

7.3. Sempre que as modificações de projeto solicitadas pela **CONTRATANTE** implicarem alterações de preços ou prazos contratuais, a **CONTRATADA** deverá ser informada dentro do prazo de 5 dias. Caso a

CONTRATANTE concorde com as alterações de prazos e/ ou preços indicados pela CONTRATADA, estas serão registradas em formulário apropriado antes da execução dos serviços solicitados, que, uma vez aprovadas e assinadas pelas partes, passarão a integrar o presente contrato, para todos os fins, na forma de Aditivo.

7.4. Os serviços que se fizerem necessários e que não estejam contemplados neste contrato terão seus preços, consoante prévio entendimento escrito entre as partes e que passará a fazer parte deste contrato, na forma de Aditivo.

7.5. Não haverá, sob qualquer título ou pretexto, alteração no valor aqui previsto quando, a fim de atender à programação acordada, a CONTRATADA realizar trabalhos noturnos ou em domingos e feriados ou mobilizar equipamentos ou outros recursos adicionais com a mesma finalidade, desde que o fato gerador que tenha motivado a alocação dos recursos adicionais seja de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

7.6 Os preços dos serviços contratados no valor total de **R\$ 136.409,14** (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e nove reais e quatorze centavos) serão faturados e pagos da seguinte forma:

7.6.1.

- 30% **R\$ 40.922,74** (quarenta mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) que serão pagos dia **29/04/2024**.
- 40% **R\$ 54.563,65** (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) que serão pagos dia **21/05/2024**, desde que a primeira etapa esteja concluída conforme o cronograma físico financeiro e a obra esteja em plena execução;
- 30% **R\$ 40.922,74** (quarenta mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), que serão pagos dia **21/07/2024**, desde que a obra esteja completamente executada e aceita pela contratante, mediante a apresentação de nota fiscal contendo o valor total do contrato.

7.7. A CONTRATANTE realizará o pagamento através de transferência bancária CHAVE PIX CNPJ 54.375.052/0001-71 instituição financeira – Cora SCD – 403, Agência 0001 – Conta 4821509-3, favorecido TEZZI CONSTRUÇÕES LTDA.

7.7.1. Caso sejam constatados pela CONTRATANTE erros, falhas ou divergências nos documentos de cobrança por culpa exclusiva da CONTRATADA, o prazo para o pagamento acima estabelecido só será contado a partir da data de reapresentação pela CONTRATADA dos documentos de cobrança devidamente corrigidos, não cabendo qualquer atualização ou acréscimo sobre os pagamentos devidos.

7.8. No caso de a CONTRATADA, exclusiva e comprovadamente, deixar de cumprir quaisquer das condições estipuladas neste contrato, o fato ser-lhe-á expressamente comunicado pela CONTRATANTE, que se reserva o direito de, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas neste contrato, sustar quaisquer pagamentos devidos até a solução das pendências.

7.9. Fica acordado entre as partes que os comprovantes de pagamentos/transferências bancárias feito pela CONTRATANTE dá plena e irrevogável quitação para nada mais havendo a reclamar referente a presente relação contratual.

8. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

8.1. A CONTRATADA em nenhuma hipótese poderá subcontratar a totalidade dos serviços.

8.2. A aceitação pela CONTRATANTE de qualquer subcontratada não isentará a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas na forma deste contrato, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsável perante a CONTRATANTE pelos serviços executados pelas suas

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Todos os desenhos, especificações técnicas e cópias de documentos eventualmente fornecidos à CONTRATADA são de propriedade da CONTRATANTE. Tal documentação será fornecida à CONTRATADA para fins limitados em relação aos serviços contratados e não poderá ser usada para outros fins sem o prévio consentimento escrito da CONTRATANTE.

9.2. Se for constatado durante o andamento dos serviços que os prazos constantes não estão sendo cumpridos por motivos imputáveis à CONTRATANTE, deverão ser alterados os programas de trabalho por meio de Aditivo, respeitadas as Cláusulas Anteriores. Se os atrasos constatados forem de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, esta deverá providenciar, sem ônus para a CONTRATANTE, meios para eliminar os atrasos verificados e manter os serviços de acordo com o contrato, incluindo a mobilização adicional de equipamentos e recursos, nos casos não previstos na Cláusula sexta.

9.3. O presente contrato não constitui qualquer tipo de vínculo empregatício ou societário ou ainda de subordinação entre as partes, sendo certo que suas obrigações e direitos limitam-se ao objeto do presente contrato. Cada uma das partes deverá ser responsável pela gerência, direção e controle de eventuais prepostos ou contratados e estes não serão considerados como empregados da outra parte.

10. PENALIDADES

10.1. Caso a **CONTRATADA**, por sua exclusiva e comprovada culpa, não execute ou conclua os serviços dentro dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico deste contrato ou dentro de suas eventuais prorrogações ajustadas entre as partes, ficará sujeita à multa de R\$1.412,00 por semana completa de atraso.

10.2. Caso a **CONTRATANTE** não efetue os pagamentos das importâncias devidas à **CONTRATADA**, com base nos prazos previstos no contrato, estará sujeita à multa de mora de 2,00% (dois por cento), de caráter não compensatório, acrescida de juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês e/ou fração e correção monetária com base na variação do Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM/FGV), calculados pro rata die.

10.3. Quaisquer das partes que descumprir qualquer cláusula deste contrato estará sujeita à multa de valor equivalente a 2% do valor total deste contrato, a ser aplicada semanalmente até o adimplemento da obrigação, limitada a 12% daquele valor.

10.4. No caso de suspensão ou de rescisão do contrato, sem motivo justificado, fica assegurado a parte contrária o recebimento da importância equivalente a 30 % do valor estimado do contrato a título de multa rescisória. O pagamento deverá ocorrer em até 10 dias da comunicação da suspensão/rescisão e da emissão dos documentos de cobrança, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

10.5. No caso de a **CONTRATADA** incorrer em multas, estas serão devidas de pleno direito e poderão ser cobradas pela **CONTRATANTE**, mediante desconto de qualquer importância que a **CONTRATADA** tenha a receber da **CONTRATANTE**, desde que previamente comunicado à **CONTRATADA**, assegurado a esta o direito da ampla defesa e do contraditório.

10.6. Não obstante quaisquer outras condições, a responsabilidade da **CONTRATADA** perante a **CONTRATANTE** e terceiros no que tange à lei e a este contrato em relação a quaisquer penalidades e/ou indenizações oriundas do contrato fica limitada a 4% (quatro por cento) do valor original deste Contrato.

10.7. Em nenhuma das hipóteses previstas contratualmente arcará qualquer das partes, em relação uma a outra e a terceiros, com despesas com perdas e danos (tais como, perdas de produção, lucros cessantes,

danos à imagem e custo de capital) em virtude da execução dos serviços objeto deste instrumento.

11. ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente à CONTRATANTE a conclusão dos serviços objeto do presente contrato, para que a CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, constate sua fiel execução.

11.1.1. Se forem comprovadamente constatados defeitos, falhas ou omissões imputáveis exclusivamente à CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá comunicá-los formalmente à CONTRATADA, e esta, a seu custo e dentro dos prazos acordados entre as partes, sanará as irregularidades apontadas, refazendo, total ou parcialmente, conforme o caso, os itens julgados insatisfatórios;

11.1.2. Uma vez executadas todas as necessárias correções e ficando constatada a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE a aceitação dos serviços e a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

11.2. A CONTRATADA responderá pela correção, segurança e solidez dos serviços executados por ela própria ou por suas subcontratadas, ficando obrigada a reparar ou refazer, a sua custa e dentro de prazo compatível acordado entre as partes, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer irregularidades comprovadamente de sua responsabilidade que venham a ser verificados nos serviços no decurso de prazo seguindo a NBR 15575-1:2013, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme previsto no Código Civil Brasileiro, exceto aquelas decorrentes de utilização inadequada ou em desconformidade com as orientações fornecidas.

12. SUSPENSÃO E RESCISÃO

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela parte inocente se:

a) qualquer uma das partes comprovadamente tornar-se inadimplente em relação a qualquer obrigação, cláusula ou condições do presente contrato;

b) qualquer uma das partes, sem motivo justo, suspender a execução dos serviços antes de sua conclusão por período superior a 10 (dez) dias;

12.2. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE se:

a) a CONTRATADA não for comprovadamente diligente na execução dos serviços ou infringir reiteradamente as cláusulas do presente contrato;

12.3. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela CONTRATADA se a CONTRATANTE atrasar o pagamento das faturas nele previstas, sem que haja justa razão para isso por período superior a 20 (vinte) dias ou infringir reiteradamente suas cláusulas.

12.4. A parte prejudicada deverá comunicar formalmente à parte inadimplente o seu inadimplemento, devendo esta corrigir seu inadimplemento dentro de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da comunicação. Caso o inadimplemento não seja sanado neste prazo, a parte prejudicada poderá rescindir o presente contrato.

12.5. Ocorrendo a rescisão por qualquer dos motivos previstos nos itens anteriores, fica convencionado que:

a) a CONTRATADA removerá do canteiro de obras todos os equipamentos, máquinas e instalações de sua propriedade, obrigando suas subcontratadas a idêntica providência;

b) ambas as partes respondem por suas respectivas obrigações contratuais até a data da rescisão, inclusive pagamentos e penalidades já incorridas.

12.6. No caso de suspensão ou rescisão do contrato pela CONTRATANTE, sem motivo justificado, além da multa rescisória prevista neste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os faturamentos dos serviços executados e já aceitos. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 15 (dias) após a Notificação de rescisão contratual.

13.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato sem o prévio consentimento escrito da CONTRATANTE.

13. FORÇA MAIOR

13.1. Nenhuma das partes será responsável pelo descumprimento ou atraso no cumprimento das obrigações ora contratadas quando decorrentes de circunstâncias fora de seu controle que afetem diretamente a obrigação inadimplida e que constituam força maior ou caso fortuito, nos termos do art. 393 do Código Civil Brasileiro.

14. TOLERÂNCIA E CONCESSÕES

14.1. Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissão, o descumprimento total ou parcial das cláusulas e condições do presente contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer forma, afetar ou prejudicar o direito da outra de exigir o cumprimento dessas cláusulas e condições, que permanecerão inalteradas, sem que a tolerância importe em novação ao ora pactuado.

15. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

15.1. A **CONTRATADA** deverá manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados ou informações a que tiver acesso em razão da prestação de serviços ora pactuada, comprometendo-se, a menos que estritamente necessário à execução dos serviços contratados, a não fornecer informações sobre a natureza ou o andamento dos serviços, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, mesmo que parcialmente, qualquer dado que tiver ciência ou documentação que lhe for entregue ou que preparar em função da execução dos serviços, salvo mediante autorização escrita da **CONTRATANTE**.

15.2. Declaram as **PARTES**, por este instrumento, que cumprirão com toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/14), Decreto 8.771/2016, Lei Geral de Proteção de Dados – Lei Federal nº 13.709/2018, e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, reconhecendo que todos os dados pessoais devem ser tratados como informações Confidenciais, para os fins do presente contrato.

15.3. A **CONTRATADA** deverá manter em sigilo, durante a vigência do presente contrato e mesmo após sua extinção, qualquer informação relativa a esse contrato, às atividades, seus clientes, fornecedores, valores, representantes ou empregados, bem como não tirar fotos, filmagens para fazer ofertas, anúncios, venda, promoções, divulgações, ou obter qualquer vantagens em geral, nem permitir que terceiros e/ou funcionários o façam, ou divulgar qualquer atividade relacionadas a esse instrumento de contrato.

15.4. É vedado a **CONTRATADA** publicar em qualquer rede social imagens fotográficas, representativas (3D ou imagens conceituais), ou vídeos do processo que envolve todo o escopo descrito no objeto deste contrato, em obediência as cláusulas de sigilo e confidencialidade previstas neste contrato.

15.5. A **CONTRATADA** se obriga a explicar a todos os seus funcionários sobre a presente Cláusula de

15.6. Em caso de violação desta cláusula o (a) infrator (a) estará sujeito ao pagamento de indenização de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, bem como será ajuizada ação própria para apuração da extensão dos danos.

16. DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia/GO para qualquer ação oriunda do presente contrato, renunciando as partes contratantes a qualquer outro.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Goiânia/GO, 26 de abril de 2024.

MARCO CESAR
ROSA
PEREIRA:344420811
15

Assinado de forma digital
por MARCO CESAR ROSA
PEREIRA:34442081115
Dados: 2024.04.26
14:43:36 -03'00'

M2 SHOWS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
MARCO CÉSAR ROSA PEREIRA
CONTRATANTE

TEZZI
CONSTRUCOES
LTDA:54375052000
171

Assinado digitalmente por TEZZI CONSTRUCOES
LTDA:54375052000171
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiânia, OU=Secretaria Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CNPJ A1, OU=30401014000156, OU=Vicepresidência, CN=TEZZI CONSTRUCOES
LTDA:54375052000171
Razão: Emissão u autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.26 10:41:44 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

TEZZI CONSTRUÇÕES LTDA
GABRIEL BORTOLUZZI TEIXEIRA
CONTRATADA

ELISANGELA DA SILVA
CAMPOS
DANTAS:90272404187

Assinado de forma digital por
ELISANGELA DA SILVA CAMPOS
DANTAS:90272404187
Dados: 2024.04.26 14:46:55
-03'00'

TESTEMUNHA 1

NOME

CPF



Documento assinado digitalmente
TAINA DE JESUS OLIVEIRA
Data: 26/04/2024 16:43:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TESTEMUNHA 2

NOME

CPF